

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2174/2530

พนักงานอัยการ ประจำศาล แขวง
นครสวรรค์

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นางสาว ศศิธร บุญ สุข

โจทก์

นาง เรณ ภิริยะ แสง กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 341

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4)

โจทก์ร่วมให้เงินแก่จำเลยสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายกับค่าติดต่อกับผู้ใหญ่เพื่อช่วยเหลือโจทก์ร่วมให้เข้าทำงานเป็นพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ไม่ปรากฏว่าโจทก์ร่วมให้เงินไปเพื่อให้จำเลยนำไปให้เจ้าพนักงานเพื่อจงใจให้กระทำการใด ๆ อันมิชอบด้วยหน้าที่ถือไม่ได้ว่าโจทก์ร่วมได้ร่วมกับจำเลยนำสินบนไปให้แก่เจ้าพนักงานอันเป็นการใช้ให้กระทำความผิดกฎหมาย โจทก์ร่วมย่อมเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายมีสิทธิร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีในความผิดฐานฉ้อโกงกับจำเลย.

คดีทั้งสองสำนวนศาลชั้นต้นรวมการพิจารณาพิพากษา คดีสำนวนแรกศาลชั้นต้นอนุญาตให้ผู้เสียหายเข้าเป็นโจทก์ร่วม ทั้งสองสำนวนโจทก์ฟ้องจำเลยขอให้

ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341, 83 ให้จำเลยทั้งสองคืนหรือใช้เงิน
จำนวน 20,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 341 ให้วางโทษจำคุกไว้มีกำหนดคนละหกเดือน ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืน
เงินจำนวน 20,000 บาท แก่โจทก์ร่วม

จำเลยทั้งสองฎีกา

ระหว่างฎีกา โจทก์ร่วมขอถอนคำร้องทุกข์เฉพาะจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 ไม่
คัดค้าน ศาลฎีกาให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 2

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยที่ 1 ฎีกาข้อแรกว่า โจทก์ร่วมมิใช่ผู้เสียหายเพราะ
โจทก์ร่วมมิเจตนาร่วมกับนางยุพินกับพวกนำเงินสินบนไปให้เจ้าพนักงานกระทำการ
อันมิชอบด้วยหน้าที่เป็นการให้เพื่อทำผิดกฎหมายในการรับโจทก์ร่วมเข้าทำงานโดย
ไม่ต้องสอบสวนศาลฎีกาเห็นว่า นายวิสัย ธีระราษฎร์ พยานโจทก์ซึ่งเคยดำรงตำแหน่ง
นายสถานีรถไฟมาก่อนเบิกความว่า การทำงานในการรถไฟฯ มี 2 ประเภทถ้าเข้า
เป็นนักเรียนจะมีการสอบคัดเลือก ถ้าเข้าเป็นคนงานทางแขวงจะเป็นผู้รับเข้าเอง
โจทก์ร่วมว่า จำเลยบอกว่าเงินที่ได้รับจะนำไปเป็นค่าติดต่อกับผู้ใหญ่ให้เข้าทำงาน
และเป็นค่าใช้จ่าย นางเทพว่าตกลงเป็นค่าใช้จ่ายกับค่าติดต่อกับผู้ใหญ่ให้เข้าทำงาน
ปรากฏว่าโจทก์ร่วมให้เงินไปเพื่อให้จำเลยนำไปให้เจ้าพนักงานเพื่อจูงใจให้กระทำการ

ใด ๆ อันมิชอบด้วยหน้าที่ จึงถือไม่ได้ว่าโจทก์ร่วมได้ร่วมกับจำเลยนำสินบนไปให้แก่
เจ้าพนักงานอันเป็นการใช้ให้กระทำความผิดกฎหมาย โจทก์ร่วมย่อมเป็นผู้เสียหายตาม
กฎหมายมีสิทธิร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับจำเลย..."

พิพากษายืน.

(อำนวยการ แปลงวิทยา-สุชาติ จิระชาติ-เสรี แสงศิลป์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ผู้เสียหายที่มีอำนาจร้องทุกข์และฟ้องคดีอาญาได้นั้น นอกจากจะเป็นผู้เสียหายโดย
พฤตินัย คือเป็นบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำความผิดฐานใดฐานหนึ่ง
แล้ว บุคคลนั้นจะต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยด้วย ส่วนผู้เสียหายโดยพฤตินัยแต่ไม่
เป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยนั้นไม่มีอำนาจร้องทุกข์และฟ้องคดีอาญาซึ่งได้แก่ผู้เสียหาย
ดังต่อไปนี้ 1. ผู้เสียหายที่มีส่วนในการกระทำความผิดนั้นด้วย เช่น สามीโจทก์และ
จำเลยชั้นบรรทัดชนกันโดยประมาทเป็นเหตุให้สามीโจทก์และคนอื่นถึงแก่ความตาย
สามीโจทก์เป็นผู้กระทำความผิดฐานขับรถโดยประมาทจนเป็นเหตุให้คนตาย อันจะต้องรับ
โทษทางอาญาด้วยผู้หนึ่ง จึงไม่เป็นผู้เสียหาย โจทก์ย่อมไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยแทน
สามीตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 5(2)(คำพิพากษาศาลฎีกาที่
920-921/2507 ตรงกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1604/2508 และ1167/2530) 2. ผู้

เสียหายที่ยินยอมสมัครใจกระทำความผิดนั้น เช่น ผู้กู้ทำสัญญายอมเสียดอกเบี้ยแก่ผู้ให้กู้เกินอัตราในกฎหมายโดยสมัครใจผู้กู้ไม่เป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยไม่มีอำนาจฟ้องขอให้ลงโทษผู้ให้กู้ตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 845/2481, 643/2486) ผู้สมัครใจเข้าวิวาททำร้ายกันจะมาฟ้องคู่วิวาทฐานทำร้ายร่างกายไม่ได้ เพราะไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 577/2496, 1828-1829/2497) ผู้ตายกับจำเลยสมัครใจชกมวยพนันเอาเงินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต จะถือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายไม่ได้ บิดาของผู้ตายย่อมไม่มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้ตาย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1083/2510) 3. ผู้เสียหายที่ร่วมกระทำความผิดด้วยหรือใช้ให้กระทำความผิด เช่นหญิงยอมให้ผู้อื่นทำให้ตนแท้งลูก ถือว่าหญิงนั้นมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดด้วย จึงมิใช่ผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(4) แม้หญิงนั้นจะถึงแก่ความตาย บิดาของหญิงนั้นก็ไม่มีสิทธิที่จะฟ้องผู้ทำให้หญิงแท้งลูกได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 955/2502) ผู้เสียหายใช้ให้จำเลยนำเงินไปซื้อสลากกินรวบอันเป็นความผิด จึงมิใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัยที่จะมีสิทธิร้องทุกข์ในความผิดฐานฉ้อโกงได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 481/2524) จำเลยหลอกลวงผู้เสียหายว่า จำเลยสามารถนำบุตรชายผู้เสียหายเข้าโรงเรียนนายสิบทหารบกได้โดยสอบคัดเลือกพอเป็นพิธีเท่านั้น และเรียกเงินเพื่อนำไปให้คณะกรรมการเพื่อช่วยบุตรผู้เสียหายให้เข้าเรียนได้ผู้เสียหายหลงเชื่อมอบเงินให้จำเลยไป ถือว่าผู้เสียหายได้ร่วมกับจำเลยนำสินบนไปให้เจ้าพนักงาน ผู้เสียหายจึงมิใช่ผู้เสียหายตามกฎหมาย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1638-1640/2523) ผู้เสียหายสมัครใจเล่นการพนันกับจำเลยและพวกโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นการร่วมกับจำเลยกระทำความผิด ผู้เสียหายจึงมิใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัยที่จะมีสิทธิร้องทุกข์ขอให้เจ้าพนักงานนำคดีขึ้นว่ากล่าวในความผิดตามมาตรา 341 ซึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้ พนักงานอัยการจึงไม่มีอำนาจฟ้อง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 436/2530) ส่วนคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้นี้ แม้ข้อเท็จจริงจะใกล้เคียงกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่

1638-1640/2523 แต่ก็ต่างกันตรงไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าโจทก์ร่วมได้มอบเงินไปเพื่อให้จำเลยนำไปให้แก่เจ้าพนักงานเพื่อจูงใจให้กระทำการใดอันไม่ชอบด้วยหน้าที่ ถือไม่ได้ว่าโจทก์ร่วมได้ร่วมกับจำเลยนำสินบนไปให้แก่เจ้าพนักงานโจทก์ร่วมจึงเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายมีอำนาจร้องทุกข์และเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการได้ ซึ่งวินิจฉัยตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2440/2525 ที่วินิจฉัยว่าจำเลยกับภริยาร่วมกัน หลอกลวง ศ.ว่าสามารถนำบุตรของ ศ. เข้าเรียนเป็นผู้ช่วยพยาบาลในโรงเรียน พยาบาลได้โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก และเรียกร้องเอาเงินจำนวนหนึ่งศ.ตกลงมอบเงินให้ภริยาจำเลยไปข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าศ.ให้เงินไปเพื่อให้จำเลยหรือภริยานำไปให้แก่เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการสอบคัดเลือกให้กระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่โดยทุจริต ถือไม่ได้ว่า ศ. ได้ร่วมกับจำเลยนำสินบนไปให้แก่เจ้าพนักงานศ. ย่อมเป็นผู้เสียหายตามกฎหมาย. ประดิษฐ์ เอกมณี